Ordem dos Advogados do Brasil

Conselho Federal

Brasília - D.F.

02

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ADI 4188 - 6/600

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Coordenadoria de
Processamento Inicial
04/02/2009 15:09 8663

CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB, por seu Presidente, vem, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado infra-assinado, com instrumento procuratório específico incluso e endereço para intimações na SAS Qd. 05, Lote 01, Bloco M, Brasília-DF, com base no art. 103, inciso VII e art. 102, inciso I, alínea "a" da Constituição Federal e no art. 2º, inciso VII da Lei nº 9.868/99, e de acordo com a decisão tomada nos autos do processo nº 2007.18.06713-01 – Conselho Pleno (certidão anexa), propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO CAUTELAR

em face da **ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, por intermédio de seu Presidente, com endereço para comunicações no Palácio Tiradentes, na Rua Primeiro de Março, s/n, Praça XV – Rio de Janeiro/RJ e do Exmo. Sr. **GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, com endereço para comunicações no Palácio Guanabara, Rua Pinheiro Machado, s/n, Laranjeiras/RJ, órgãos/autoridades responsáveis pela elaboração da **Lei Estadual nº 5.061, de 06 de julho de 2007**, pelos seguintes fundamentos:

03

1. DOS DISPOSITIVOS LEGAIS IMPUGNADOS

A Lei nº 5.061/2007, do Estado do Rio de Janeiro, *"cria, na confecção de registros de ocorrência pelas delegacias de polícia submetidas ao sistema delegacia legal, a obrigação de supressão de dados pessoais dos envolvidos que permitam sua localização por pessoas estranhas aos quadros da Polícia Civil, Ministério Público e Poder Judiciário"*. Eis o seu teor integral:

> **Art. 1º A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, nas delegacias de polícia nas quais se encontra implantado o sistema Delegacia Legal, deverá preservar em sigilo o endereço, o número telefônico, o número da identidade e o número do CPF dos envolvidos e testemunhas em ocorrências criminais, que não mais poderão ser acessíveis a estranhos aos quadros da Polícia Civil, Ministério Público e Poder Judiciário.**
> **Art. 2º Para que não haja prejuízo ao serviço policial e judicante, tais dados serão mantidos em peça apartada, sendo encaminhados ao Poder Judiciário juntamente com o procedimento criminal, sempre que este lhe for apresentado, não podendo, sob nenhuma circunstância, serem disponibilizados aos envolvidos, testemunhas ou a terceiros.**
> **Art. 3º O Grupo Executivo do Programa Delegacia Legal ficará incumbido da implementação das medidas necessárias, no prazo da vacância desta Lei.**
> **Art. 4º Esta Lei entra em vigor trinta dias após sua publicação.**

Ao instituir, nesses termos, a restrição do acesso do investigado e dos advogados a informações constantes de inquérito policial, a Lei nº 5.061/2007, do Estado do Rio de Janeiro, violou diversas regras e princípios da Constituição Federal.

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, como legitimado universal para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade e, portanto, defensor da cidadania e da Constituição, no exercício de sua competência legal (Art. 44, inciso I da Lei nº 8.906/94), comparece ao guardião da Carta Magna, para impugnar a íntegra da Lei nº 5.061/2007, do Estado do Rio de Janeiro.

Feitas essas considerações, passa-se a demonstrar a inconstitucionalidade dos dispositivos legais combatidos.

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

2.1 INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – USURPAÇÃO, PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO

Ao disciplinar sobre acessibilidade a informações em inquéritos policiais, a Lei nº 5.061/2007, do Estado do Rio de Janeiro, invade a competência privativa da União para legislar sobre matéria processual e direito penal (Art. 22, inciso I da CF/88). Isso porque, **como bem já frisou essa Corte Suprema**, dispor normativamente sobre inquérito policial é legislar sobre direito processual penal:

> **"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 32, INC. IV, DA LEI SERGIPANA N. 4.122/1999, QUE CONFERE A DELEGADO DE POLÍCIA A PRERROGATIVA DE AJUSTAR COM O JUIZ OU A AUTORIDADE COMPETENTE A DATA, A HORA E O LOCAL EM QUE SERÁ OUVIDO COMO TESTEMUNHA OU OFENDIDO EM PROCESSOS E INQUÉRITOS. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. É competência privativa da União legislar sobre direito processual (art. 22, inc. I, da Constituição da República). 2. A persecução criminal, da qual fazem parte o inquérito policial e a ação penal, rege-se pelo direito processual penal. Apesar de caracterizar o inquérito policial uma fase preparatória e até dispensável da ação penal, por estar diretamente ligado à instrução processual que haverá de se seguir, é dotado de natureza processual, a ser cuidada, privativamente, por esse ramo do direito de competência da União. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente" (grifou-se) (ADI 3896/SE, Relª. Min. Carmem Lúcia, decisão unânime, DJ 07/08/2008).**

05

De tudo isso resulta a inconstitucionalidade integral da lei impugnada, por nítida usurpação, pelo Estado Federado, da competência legislativa privativa da União.

2.2 INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – USURPAÇÃO, PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE EXERCÍCIO PROFISSIONAL

Ao impedir o acesso a informações constantes de inquéritos policiais a *"estranhos aos quadros da Polícia Civil, Ministério Público e Poder Judiciário"* (Art. 1°), a Lei n° 5.061/2007, do Estado do Rio de Janeiro, **restringe a atuação e o exercício profissional dos advogados**, que possuem a prerrogativa legal de *"examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos"* (Art. 7°, inciso XIV da Lei Federal n° 8.906/94 – Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil).

Essa restrição ao exercício profissional efetuada pela lei estadual combatida é inconstitucional, eis que a competência para legislar sobre *"condições para o exercício de profissões"* é privativa da União (Art. 22, XVI).

2.3 INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA

A restrição do acesso de advogados a informações constantes de inquérito policial constitui flagrante ofensa às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

06

Como bem ressaltou o Dr. Jorge Rubem Folena de Oliveira, membro da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça da Seccional do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil, *"apesar de o inquérito ter caráter inquisitorial, seus patronos devem ter acesso, sem exceção, às informações existentes no mesmo, inclusive quanto aos envolvidos e testemunhas, a fim de assegurar a assistência aos seus clientes"*.

Nesse sentido, aliás, essa Suprema Corte julgou procedente a Proposta de Súmula Vinculante n° 1, encaminhada por este Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em decisão que restou por aprovar a Súmula Vinculante n° 14: *"É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa"*. Ao fazê-lo, a Corte sintetizou em súmula vinculante, nos termos da Constituição, os diversos precedentes que já possuía sobre a matéria.

Dúvida não resta, portanto, que a Lei Estadual ora questionada, ao restringir o acesso de advogados a informações constantes de inquéritos policiais, viola as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tal como explicitado na Súmula Vinculante n° 14.

3. DA MEDIDA CAUTELAR

Todos os graves danos à ordem jurídica constitucional indicados no item 2 estão ocorrendo desde 05/08/2007 (data de entrada em vigor da lei questionada, segundo o seu Art. 4°).

Desde então, com base em lei inconstitucional, autoridades policiais do Estado do Rio de Janeiro sentem-se normativamente autorizadas a impedir o acesso de advogados às peças de inquérito policial, vulnerando o direito constitucional à ampla assistência jurídica por parte dos investigados em procedimentos persecutórios penais.

07

Não existe tempo processualmente hábil para a espera do julgamento definitivo da presente ação direta de inconstitucionalidade. Qualquer fator de espera somente fará perpetuar o presente estado de grave inconstitucionalidade e de situações de burla a garantias constitucionais fundamentais.

Todo esse quadro está a justificar a concessão da medida cautelar, suspendendo a eficácia da lei ora combatida, até o julgamento definitivo da presente ação.

4. DOS PEDIDOS

Pelo exposto, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil requer:

a) a notificação da ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por intermédio de seu Presidente, e do Exmo. Sr. GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO para que, como órgãos/autoridades responsáveis pela elaboração da lei impugnada, manifestem-se, querendo, no prazo de cinco dias, sobre o pedido de concessão de medida cautelar, com base no art. 10 da Lei nº 9.868/99;

b) a concessão de medida cautelar, com base no art. 10 da Lei nº 9.868/99, para suspender a eficácia da Lei nº 5.061/2007, do Estado do Rio de Janeiro, em sua íntegra, até o julgamento definitivo da presente ação;

c) a notificação da ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por intermédio de seu Presidente, e do Exmo. Sr. GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para que, como órgãos/autoridades responsáveis pela elaboração da lei impugnada, manifestem-se, querendo, sobre o mérito da presente ação, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 6º, parágrafo único da Lei nº 9.868/99;

d) a notificação do Exmo. Sr. Advogado-Geral da União, para se manifestar sobre o mérito da presente ação, no prazo de quinze dias, nos termos do Art. 8º da Lei nº 9.868/99 e da exigência constitucional do Art. 103, § 3º;

e) a notificação do Exmo. Sr. Procurador Geral da República, para que emita o seu parecer, nos termos do art. 103, § 1º da Carta Política;

f) a procedência do pedido de mérito, para que seja **declarada a inconstitucionalidade** integral da Lei nº 5.061/2007, do Estado do Rio de Janeiro.

Deixa-se de atribuir valor à causa, em face da impossibilidade de aferi-lo.

Nesses termos, pede deferimento.

Brasília/DF, 04 de fevereiro de 2009.

Maurício Gentil Monteiro
OAB/SE nº 2.435

09

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ANEXOS

- DOCUMENTO 01 – Certidão de decisão da Diretoria do Conselho Federal da OAB tomada no processo nº 2007.18.06713-01;

- DOCUMENTO 02 – Ata de posse da atual diretoria do Conselho Federal da OAB;

- DOCUMENTO 03 - Extrato da Lei nº 5.061, de 05 de julho de 2007, do Estado do Rio de Janeiro;

Ordem dos Advogados do Brasil

Conselho Federal

Brasília - D.F.

PROCURAÇÃO

Por meio do presente instrumento, o **Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil**, serviço público dotado de personalidade jurídica, regulamentado pela Lei nº 8.906/94, com sede no Edifício Ordem dos Advogados do Brasil, Setor de Autarquias Sul, Quadra 05, desta Capital, representado por seu Presidente, Raimundo **Cezar Britto** Aragão, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/Sergipe sob o nº 1190, com endereço profissional no SAS, Q. 05, Lote 01, Bloco M, desta Capital, nomeia e constitui como seus procuradores: **Maurício Gentil Monteiro,** brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB/SE sob o nº 2435, **Rafael Barbosa de Castilho**, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB/DF sob o nº 19979, **Juliana Vieira Barros**, brasileira, solteira, acadêmica de direito, carteira de identidade nº 2576492 SSP/DF e **Lorena Fernandes Vieira de Abreu**, brasileira, solteira, acadêmica de direito, carteira de identidade nº 98023032473 SSP/CE, todos com endereço profissional no SAS, Q. 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Conselho Federal da OAB, Brasília, Distrito Federal, com os poderes da cláusula *ad judicia* e os demais necessários para o foro em geral e para a defesa dos interesses do Outorgante em juízo e fora dele, em todas as instâncias e graus de jurisdição, podendo, ainda, substabelecer com ou sem reservas, além dos poderes especiais para transigir, fazer acordo, firmar compromisso, renunciar, desistir, reconhecer a procedência do pedido, receber intimações, receber e dar quitação, fazer levantamentos de depósitos, especificamente para proposição de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.

Brasília, 2 de fevereiro de 2009.

Cezar Britto
Presidente do Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil

doc. 01

11

Ordem dos Advogados do Brasil

Conselho Federal

Brasília - D.F.

CERTIDÃO

Certifico, para os fins de direito, que a Diretoria do Conselho Pleno do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, reunida no dia 19 de janeiro do ano em curso, ao apreciar o Protocolo nº 2007.18.06713-01, decidiu, unanimemente, ajuizar ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, *ad referendum* do Conselho Pleno, nos termos do § 1º do art. 82 do Regulamento Geral da Lei 8.906, de 1994, contra a íntegra da Lei Estadual do Rio de Janeiro nº 5.061, de 06 de julho de 2007. Brasília, 3 de fevereiro de 2009.----------

Paulo Torres Guimarães
Gerente de Órgão Colegiados

Ordem dos Advogados do Brasil - OAB - Conselho Federal

Doc 2

Ordem dos Advogados do Brasil
Conselho Federal
Brasília - DF

1ºO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
BRASÍLIA-DF
Ficou arquivada cópia registrada sob
o Registro número:
00000530746
13/02/2007

Ordem dos Advogados do Brasil
Conselho Federal
CONFERE COM O ORIGINAL
Brasília, DF, 01 / 02 / 2007
Paulo Torres Guimarães
Gerente de Órgãos Colegiados - CFOAB

Ata da Sessão Ordinária do Conselho Pleno
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
Posse da Diretoria e dos Conselheiros Federais eleitos - Triênio 2007/2010
(1.958ª Sessão – 77ª Reunião)

Data: 1º de fevereiro de 2007, 9 horas.
Local: Sede do Conselho Federal da OAB, Plenário.
SAS Quadra 05 – Bloco M – Lote 1, Brasília.

Presenças: do Presidente Roberto Antonio Busato, dos membros da Diretoria eleita para o triênio 2007/2010, integrada pelos advogados Raimundo Cezar Britto Aragão (Presidente), Vladimir Rossi Lourenço (Vice-Presidente), Cléa Anna Maria Carpi da Rocha (Secretária-Geral), Alberto Zacharias Toron (Secretário-Geral Adjunto) e Ophir Filgueiras Cavalcante Junior (Diretor-Tesoureiro), dos Conselheiros Federais eleitos Cesar Augusto Baptista de Carvalho, Renato Castelo de Oliveira e Tito Costa de Oliveira (AC), Marcelo Henrique Brabo Magalhães, Marilma Torres Gouveia de Oliveira e Romany Roland Cansanção Mota (AL), Cícero Borges Bordalo, Guaracy da Silva Freitas e Jorge José Anaice da Silva (AP), Eloi Pinto de Andrade, José Alfredo Ferreira de Andrade e Oldeney Sá Valente (AM), Durval Julio Ramos Neto, Luiz Viana Queiroz e Marcelo Cintra Zarif (BA), Jorge Hélio Chaves de Oliveira, Paulo Napoleão Gonçalves Quezado e Valmir Pontes Filho (CE), Esdras Dantas de Souza e Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira (DF), Agesandro da Costa Pereira, Gladys Jouffroy Bitran e Luiz Antonio de Souza Basílio (ES), Daylton Anchieta Silveira, Felicíssimo José de Sena e Wanderli Fernandes de Sousa (GO), José Brito de Souza, Raimundo Ferreira Marques e Ulisses César Martins de Sousa (MA), Almino Afonso Fernandes, Francisco Eduardo Torres Esgaib e Ussiel Tavares da Silva Filho (MT), Geraldo Escobar Pinheiro e Lúcio Flávio Joichi Sunakozawa (MS), João Henrique Café de Souza Novais e Paulo Roberto de Gouvêa Medina (MG), Maria Avelina Imbiriba Hesketh e Frederico Coelho de Souza (PA), Delosmar Domingos de Mendonça Junior, José Araújo Agra e José Edísio Simões Souto (PB), Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, Manoel Antonio de Oliveira Franco e Romeu Felipe Bacellar Filho (PR), Octavio de Oliveira Lobo, Ricardo do Nascimento Correia de Carvalho e Silvio Neves Baptista (PE), Willian Guimarães Santos de Carvalho, Marcus Vinicius Furtado Coelho e Reginaldo Santos Furtado (PI), Carlos Roberto Siqueira Castro, Nelio Roberto Seidl Machado e Técio Lins e Silva (RJ), Adilson Gurgel de Castro, Wagner Soares Ribeiro de Amorim e Sérgio Eduardo da Costa Freire (RN), Luiz Carlos Levenzon e Luiz Carlos Lopes Madeira (RS), Gilberto Piselo do Nascimento, Orestes Muniz Filho e Pedro Origa Neto (RO), Alexander Ladislau Menezes, Ednaldo Gomes Vidal e Francisco das Chagas Batista (RR), Anacleto Canan, Gisela Gondin Ramos e José Geraldo Ramos Virmond (SC), Norberto Moreira da Silva e Raimundo Hermes Barbosa (SP), Carlos Augusto Monteiro Nascimento, Jorge Aurélio Silva e Miguel Eduardo Britto Aragão (SE) e Júlio Solimar Rosa Cavalcanti, Manoel Bonfim Furtado Correia e Dearley Kuhn (TO), e dos Membros Honorários Vitalícios José Cacalcanti Neves, Mário Sérgio Duarte Garcia, Hermann Assis Baeta, Marcelo Lavenère Machado, Ophir Filgueiras Cavalcante, Ernando Uchoa Lima, Reginaldo Oscar de Castro e Rubens Approbato Machado. **Ausências justificadas**: dos Conselheiros Federais Luiz Filipe Ribeiro Coelho (DF) e Aristoteles Atheniense (MG). Verificado o

Ordem dos Advogados do Brasil
Conselho Federal
Brasília - DF
CONFERE COM O ORIGINAL
Brasília-DF, 01 / 02 / 2007
Paulo Torres Guimarães
Gerente de Órgãos Colegiados - CFOAB

1º OFÍCIO DE REG DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
BRASÍLIA-DF
Ficou arquivada cópia registrada sob
o Registro número:
15/02/2007

Ordem dos Advogados do Brasil
Conselho Federal
Brasília - D.F.

quorum legal, o Presidente Roberto Antonio Busato, às 9 horas, declarou aberta a sessão destinada à posse do Presidente, da Diretoria e dos Conselheiros Federais do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil eleitos para o triênio 2007/2010, e convidou para compor a Mesa Diretora a Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Ministra Ellen Gracie, os Membros Honorários Vitalícios presentes, os Presidentes Seccionais Florindo Silvestre Poersch (AC), Omar Coelho de Mello (AL), Aristófanes Bezerra de Castro Filho (AM), Saul Venâncio de Quadros Filho (BA), Hélio das Chagas Leitão Neto (CE), Estefânia Ferreira de Souza de Viveiros (DF), Miguel Ângelo Cançado (GO), Francisco Anis Faiad (MT), Ângela Serra Sales (PA), José Mário Porto Júnior (PB) e Henri Clay Santos Andrade (SE), a Presidente Maria Adélia Campello Rodrigues Pereira (IAB), o jurista Fábio Konder Comparato, o Presidente da UIA, advogado Paulo Lins e Silva, e os Conselheiro Oscar Argollo (CNJ) e Sérgio Alberto Frazão do Couto (CNMP), anunciando a presença do Bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, Manuel Inglês Pinto, do Presidente da Federação Argentina de Colégios de Advogados, Carlos Alberto Andreucci, Presidente da Caixa de Previsão Argentina de Colégios de Advogados, Hector Perez Catela, do Presidente da Ordem de Advogados de Cabo Verde, Arnaldo Pina Pereira Silva, do Presidente do Conselho Consultivo da Associação Americana de Juristas, Beinusz Smukler, da representante do Colégio de Advogados do Uruguai e Delegada do COADEM, Amparo Paciello, do Ex-Presidente do Colégio de Advogados do Paraguai, Julio Balbiani, do Representante da Ordem dos Advogados Portugueses, José de Freitas, do 1º Vice-Presidente do Colégio de Advogados da República Dominicana, Victor Gonzalez, do Embaixador e Presidente da Comissão de Assuntos Internacionais do Colégio de Advogados da República Dominicana, Pedro Blandino, e do Membro do Colégio de Advogados do Uruguai, Eduardo Lapenne. S.Exª, após, concedeu a palavra à Ministra Ellen Gracie, que parabenizou o trabalho realizado pela Presidência no triênio encerrado e desejou uma gestão de sucesso ao Presidente Cezar Britto, indicando o trabalho que deveria ser realizado em prol da celeridade da Justiça, em parceria da OAB com o Poder Judiciário. O Presidente agradeceu a presença da Ministra Ellen Gracie, que deixou o Plenário para presidir a solenidade de abertura do Ano Judiciário. S.Exª, então, proferiu discurso interno de transmissão de cargo, formulando agradecimentos e boas-vindas à nova gestão e renovando os votos de sucesso dirigidos ao futuro Presidente, citou o nome dos novos membros da Entidade, pedindo aos empossandos que acompanhassem a leitura do compromisso regulamentar, em seguida firmado pelo Presidente eleito, e declarou empossados os Conselheiros Federais e os membros da Diretoria, assim composta: Raimundo Cezar Britto Aragão (Presidente), Vladimir Rossi Lourenço (Vice-Presidente), Cléa Anna Maria Carpi da Rocha (Secretária-Geral), Alberto Zacharias Toron (Secretário-Geral Adjunto) e Ophir Filgueiras Cavalcante Junior (Diretor-Tesoureiro). O advogado Cezar Britto, após, recebeu do Membro Honorário Vitalício Roberto Antonio Busato o cartão de identidade de Presidente da Entidade e proferiu discurso ressaltando a sua honrosa missão de manter altiva, firme e corajosa a função desempenhada pelo Presidente da Instituição. S.Exª agradeceu a votação realizada no dia anterior e ressaltou a importância da manutenção da unidade da OAB em defesa da cidadania e da advocacia. Depois de determinar a distribuição de três minutas de provimento para apreciação do Conselho Pleno, versando sobre a ampliação das comissões permanentes do Conselho Federal, dentre elas a de defesa das prerrogativas, sobre a criação da assessoria jurídica nacional e da ouvidoria-geral da Entidade, o Presidente encaminhou formulários aos Conselheiros Federais, de

Ordem dos Advogados do Brasil
Conselho Federal
CONFERE COM O ORIGINAL
Brasília, 01 / 02 / 2007
Paulo Torres Guimarães
Gerente de Órgão Colegiados - CFOAB

2º OFÍCIO DE REG DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
BRASÍLIA-DF
Ficou arquivada cópia registrada sob o Registro número:
00006507/66

indicação das suas áreas de atuação, para o incremento das participações nas comissões e nas demais atividades da Entidade. S.Exª, enfim, discorreu sobre atuação política da gestão, fazendo, em seguida, a entrega dos diplomas e dos cartões de identidade aos Conselheiros Federais, que assinaram, juntamente com S.Exª, o termo de posse. O Presidente, após, anunciou a criação das comissões de combate à morosidade judicial e de combate ao crime organizado e obteve a aprovação do Conselho Pleno quanto à prorrogação do mandato, por sessenta dias, dos atuais integrantes do Conselho Auditor Federal do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB Previ. Feito o registro do aniversário, naquela data, do Conselheiro Federal Marcus Vinicius Furtado Coelho (PI), que recebeu as congratulações da Mesa Diretora, o Presidente solicitou o encaminhamento, pelas Delegações, do expediente previsto no art. 67 do Regulamento Geral, para a composição das Câmaras e do Órgão Especial, cujas reuniões haviam sido convocadas para aquele tarde, e concedeu a palavra ao Conselheiro Federal Jacinto Nelson de Miranda Coutinho (PR), que discorreu sobre a urgente questão envolvendo o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3836, ajuizada pelo Conselho Federal perante o Supremo Tribunal Federal, tratando dos poderes de investigação criminal do Ministério Público, nos termos da Resolução nº 13, do CNMP. A Secretária-Geral, por solicitação do Conselheiro Federal Alberto Zacharias Toron (SP), fez a leitura da nota técnica dirigida ao STF, expedida pelo Conselho Nacional do Ministério Público a propósito do assunto, que mereceu o pronunciamento do Conselheiro Sérgio Alberto Frazão do Couto (CNMP), do Membro Honorário Vitalício Rubens Approbato Machado, dos Conselheiros Alberto Zacharias Toron (SP), Durval Julio Ramos Neto (BA) e Valmir Pontes Filho (CE), do Membro Honorário Vitalício Marcello Lavenère Machado, dos Conselheiros Ussiel Tavares da Silva Filho (MT), Alexander Ladislau Menezes (RR) e Nelio Roberto Seidl Machado (RJ) e do Membro Honorário Vitalício Ernando Uchoa Lima, ratificando o Plenário, em conseqüência, a decisão outrora adotada pelo Conselho Pleno. Usaram da palavra, em seguida, os Conselheiros: - Paulo Roberto de Gouvêa Medina (MG), que rendeu homenagens aos novos membros da Diretoria e, a propósito da discussão envolvendo a matéria discutida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3695, ajuizada pelo Conselho Federal no STF, discorreu sobre a reforma do Código de Processo Civil, solicitando a atenção da Entidade quanto ao tema, com sugestão de esclarecimento da sociedade no sentido de que o advogado não criava dificuldades para a simplificação do processo. Sobre a matéria ofereceram pronunciamento os Conselheiros Marcus Vinicius Furtado Coelho (PI) e Frederico Coelho de Souza (PA), o Membro Honorário Vitalício Marcello Lavenère Machado e o Conselheiro Luiz Carlos Levenzon (RS). A Presidente Estefânia Ferreira de Souza de Viveiros (DF), com a palavra, após, saudou os membros da nova Diretoria e versou sobre o papel conjunto da OAB/Distrito Federal com o Conselho Federal, sobretudo no âmbito da defesa das prerrogativas do advogado. Manifestaram-se, também, os Conselheiros: - Marcelo Henrique Brabo Magalhães (AL), que registrou a realização da primeira etapa do concurso de juiz substituto no Estado do Alagoas, após doze anos de espera, e encaminhou ao conhecimento do Plenário pleito formulado pela Associação Nacional dos Advogados da União - ANAUNE, acatado pelo Presidente, no sentido de que o Conselho Federal dirigisse ofício ao Presidente da República, recomendando que recaísse sobre membro de uma das carreiras da AGU a escolha do Advogado-Geral da União, se verificada a substituição do atual mandatário, no contexto da formação do novo Ministério. - Geraldo Escobar Pinheiro (MS), que parabenizou os integrantes

da Diretoria e, em nome dos advogados do Estado do Mato Grosso do Sul, consignou as congratulações à Diretoria e aos Conselheiros Federais da Gestão 2004/2007. S.Exª também registrou a participação de trinta e oito advogados sul-mato-grossenses e de membros da OAB/MS prestigiando a posse dos novos membros da Entidade. – Marilma Torres Gouveia de Oliveira (AL), que encaminhou à Mesa Diretora a indicação do Estado do Alagoas para sediar a XX Conferência Nacional dos Advogados e registrou a participação da grande delegação de advogados alagoanos que haviam comparecido para prestigiar a cerimônia de posse. Após registrar que outras candidaturas para sediar a próxima Conferência haviam sido anunciadas, o Presidente determinou a distribuição da 6ª edição do Estatuto da Advocacia e da OAB/Legislação Complementar, totalmente atualizada, comunicou a realização das sessões das Câmaras e do Órgão Especial no período vespertino, encaminhou aos presentes o calendário de sessões de 2007 e fez a entrega da carteira de identidade de Membro Honorário Vitalício ao advogado Roberto Antonio Busato. O Presidente, em seguida, depois de comunicar a inauguração, após os trabalhos, na ante-sala do auditório do Edifício-sede, do retrato do Membro Honorário Vitalício Roberto Antonio Busato na Galeria dos Ex-Presidentes, bem como o pré-lançamento do livro de sua autoria, "Questão de Ordem", agradeceu as presenças e declarou encerrada a sessão, às 12 horas, do que, para constar, eu, Cléa Carpi da Rocha, Secretária-Geral, mandei lavrar a presente ata, que, conferida, segue assinada por mim e pelo Sr. Presidente, depois de aprovada pelo Conselho Pleno do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Cezar Britto
Presidente

Cléa Carpi da Rocha
Secretária-Geral

2º OFÍCIO DE REG. DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CRS 504 BL. A Loja 07/08 (Av.W3 sul).
Tel.223-4508/Fax 225-6602 - Brasília-DF

Oficial : Jessé Pereira Alves
Apresentado hoje protocolado e
sob o Nº

000065076

REGISTRADO EXCLUSIVAMENTE A TÍTULO DE CONSERVAÇÃO

Brasília-DF 15/02/2007

DOC. 3

13

Lei nº	5061/2007	Data da Lei	05/07/2007

▼Texto da Lei | Em Vigor |

LEI Nº 5061 DE 05 DE JULHO DE 2007.

CRIA, NA CONFECÇÃO DE REGISTROS DE OCORRÊNCIA PELAS DELEGACIAS DE POLÍCIA SUBMETIDAS AO SISTEMA DELEGACIA LEGAL, A OBRIGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE DADOS PESSOAIS DOS ENVOLVIDOS QUE PERMITAM A SUA LOCALIZAÇÃO POR PESSOAS ESTRANHAS AOS QUADROS DA POLÍCIA CIVIL, MINISTÉRIO PÚBLICO E PODER JUDICIÁRIO.

O Governador do Estado do Rio de Janeiro
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, nas delegacias de polícia nas quais se encontra implantado o sistema Delegacia Legal, deverá preservar em sigilo o endereço, o número telefônico, o número da identidade e o número do CPF dos envolvidos e testemunhas em ocorrências criminais, que não mais poderão ser acessíveis a estranhos aos quadros da Polícia Civil, Ministério Público e Poder Judiciário.

Art. 2º - Para que não haja prejuízo ao serviço policial e judicante, tais dados serão mantidos em peça apartada, sendo encaminhados ao Poder Judiciário juntamente com o procedimento criminal, sempre que este lhe for apresentado, não podendo, sob nenhuma circunstância, serem disponibilizados aos envolvidos, testemunhas ou a terceiros.

Art. 3º - O Grupo Executivo do Programa Delegacia Legal ficará incumbido da implementação das medidas necessárias, no prazo da vacância desta Lei.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor trinta dias após sua publicação.

Rio de Janeiro, 05 de julho de 2007.

SÉRGIO CABRAL
Governador

▼Ficha Técnica

Projeto de Lei nº	93/2007	Mensagem nº	
Autoria	PEDRO PAULO		
Data de publicação	06/07/2007	Data Publ. partes vetadas	